



Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.

**Temario para la preparación
de la Oposición al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías
de la Información
de la Administración del Estado.**

TEMAS GENERALES – BLOQUE A

II. Actuación administrativa y gestión financiera

**Tema 11. Los contratos de las Administraciones públicas.
Principios comunes. La Ley de Contratos del Sector Público.
Requisitos necesarios para la celebración de los contratos.
Procedimientos de contratación y formas de adjudicación. Tipos
de contratos y características generales. La facturación en el
sector público.**

AUTOR: Patricia López Benedí

REVISOR: Mar Fernández Fernández

Actualización: junio 2026

ÍNDICE

1	LOS CONTRATOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3
1.1	INTRODUCCIÓN.....	3
1.2	RÉGIMEN JURÍDICO.....	3
2	PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	5
3	LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.....	6
3.1	ENTIDADES CONTRATANTES.....	6
3.2	LOS ÓRGANOS COMPETENTES.....	7
3.2.1	ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN	7
3.2.2	ÓRGANOS DE ASISTENCIA	8
3.3	EXCLUSIONES	8
4	REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS.....	10
4.1	REQUISITOS PARA LA ADMINISTRACIÓN: EL DISEÑO DEL CONTRATO	10
4.1.1	EL OBJETO DEL CONTRATO	10
4.1.2	EL PRESUPUESTO	10
4.1.3	LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.....	11
4.2	REQUISITOS DEL LICITADOR: APTITUD PARA CONTRATAR	11
4.2.1	CAPACIDAD DE OBRAR.....	11
4.2.2	SOLVENCIA.....	11
4.2.3	PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.....	12
5	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN	13
5.1	PROCEDIMIENTO ABIERTO.....	13
5.2	PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO.....	13
5.3	PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACIÓN	14
5.4	DIÁLOGO COMPETITIVO Y ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN	15
5.5	CONTRATO MENOR.....	15
5.6	IMPACTO DE LOS FONDOS NEXT GENERATION	16

6	TIPOS DE CONTRATOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES	18
6.1	TIPOLOGÍAS SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA.....	18
6.1.1	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	18
6.1.2	CONTRATOS PRIVADOS	19
6.2	TIPOLOGÍAS SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL	19
6.2.1	CONTRATO DE OBRAS Y EL PRINCIPIO DE OBRA COMPLETA (ART. 13 LCSP)	20
6.2.2	CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRAS Y CONCESIÓN DE SERVICIOS (ARTS 14 Y 15 LCSP).....	20
6.2.3	CONTRATO DE SUMINISTROS (ART. 16 LCSP)	21
6.2.4	CONTRATO DE SERVICIOS (ART. 17 LCSP)	21
6.2.5	CONTRATO MIXTO (ART. 18 LCSP)	21
6.3	TIPOLOGÍAS SEGÚN LA CUANTÍA.....	21
6.4	INSTRUMENTOS PSEUDOCONTRACTUALES	23
6.4.1	CONVENIOS	23
6.4.2	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.....	23
6.4.3	ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS	24
7	LA FACTURACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO	25
7.1	PRINCIPIO DE <i>SERVICIO HECHO</i> Y ACTO DE RECEPCIÓN.....	25
7.1.1	FACTURA ELECTRÓNICA Y SISTEMA FACE.....	25
7.1.2	RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	26
8	CONCLUSIONES	27
9	RESUMEN ESQUEMÁTICO	29
10	GLOSARIO.....	33
11	TEST	34
11.1	PREGUNTAS DE TEST.....	34
11.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST.....	36
12	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	37
12.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	37
12.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	37

1 Los contratos en las Administraciones Públicas

1.1 Introducción

La contratación pública constituye una de las materias más relevantes del Derecho Administrativo, tanto por su importancia económica como por su incidencia directa en la gestión de los fondos públicos. A través de los contratos públicos, las Administraciones y demás entidades del sector público adquieren bienes, contratan servicios, ejecutan obras y gestionan prestaciones esenciales para el interés general.

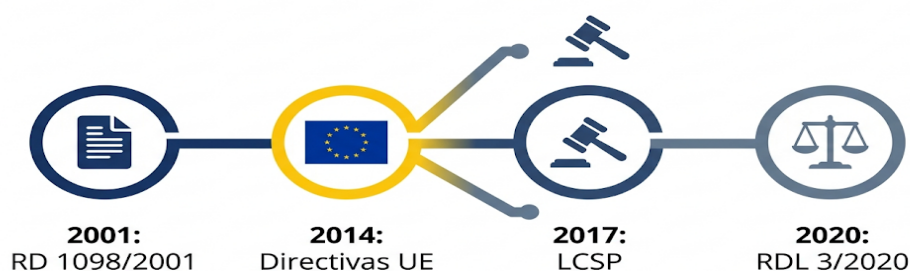
Este tema desarrolla de manera ordenada el régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público, incorporando la normativa vigente y los principales aspectos necesarios para su estudio. Para ello, la exposición se estructura de forma lógica y progresiva, con el fin de facilitar la comprensión, el repaso y la memorización de la materia.

1.2 Régimen jurídico

En el año 2014, la Unión Europea aprobó un ambicioso paquete legislativo – conocido como las **Directivas de Cuarta Generación** – con el objetivo de homogeneizar los mercados en todos los Estados miembro.

Este paquete se compone de tres directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014:

- **Directiva 2014/24/UE**, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, relativa a la norma general sobre contratación pública.
- **Directiva 2014/23/UE**, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
- **Directiva 2014/25/UE**, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales, y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.



España adaptó e incorporó estas Directivas en su derecho interno a través de dos normas fundamentales:

- **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)**, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- **Real Decreto-ley 3/2020**, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la

contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Hay que mencionar que en todo lo que no contradiga a la ley actual de 2017, sigue estando vigente de forma supletoria el **Real Decreto 1098/2001**, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). No obstante, hay que matizar que gran parte de su articulado está derogado en la práctica, especialmente en lo relativo a la preparación de los contratos y a la capacidad de las empresas.

2 Principios de la contratación pública

El **artículo 1** de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece que *“la presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”*.

El espíritu de la norma pretende establecer las garantías para la correcta gestión del dinero público en la contratación. Para ello exige:

LIBERTAD DE ACCESO A LAS LICITACIONES. Toda empresa interesada debe poder competir libremente. La Administración no puede crear barreras artificiales ni restringir la presentación de ofertas para limitar la concurrencia, salvo en los casos excepcionales y tasados que prevé la propia norma.

PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS. Las licitaciones tienen que ser públicas, claras y accesibles. El propósito de abrir los procesos es atraer al mayor número posible de licitadores para conseguir la mejor relación calidad-precio.

NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE TRATO. Radica en la obligación de tratar a todas las empresas por igual, evitando redactar pliegos o requisitos técnicos a medida. Las entidades públicas tienen terminantemente prohibido favorecer a unos licitadores frente a otros.

EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO. La Administración está obligada a ejecutar su presupuesto buscando el máximo rendimiento y el mejor beneficio de la inversión.

INTEGRIDAD. Este principio exige prevenir, detectar y solucionar cualquier conflicto de interés. Se trata de evitar situaciones en las que el personal de la entidad pública o los propios licitadores tengan intereses económicos o personales que puedan comprometer su imparcialidad durante la adjudicación del contrato.

En conjunto, estos principios persiguen un doble objetivo: garantizar la libre competencia y la igualdad en el acceso a los contratos públicos, y asegurar una gestión eficiente, transparente y honesta de los recursos públicos.

3 Ley de Contratos del Sector Público

El preámbulo de la Ley de Contratos del Sector Público señala que la norma nace con la finalidad principal de adaptar el ordenamiento jurídico español a las Directivas europeas de 2014 en materia de contratación pública. No obstante, la LCSP no se limita a cumplir una exigencia de transposición normativa, sino que pretende introducir una reforma profunda en la forma en que el sector público planifica, adjudica y ejecuta sus contratos.

Uno de sus objetivos esenciales es reforzar la transparencia y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos públicos. Para ello, la Ley supera la idea de adjudicar los contratos atendiendo exclusivamente al precio más bajo y orienta la contratación hacia la obtención de la mejor relación calidad-precio. De este modo, se busca que la selección del contratista responda no solo a criterios económicos, sino también a la calidad de la prestación y al valor real que el contrato aporta al interés general.

Asimismo, el preámbulo refleja un cambio de enfoque especialmente relevante: la contratación pública deja de concebirse como una mera actividad administrativa de compra y pasa a entenderse como una herramienta estratégica al servicio de las políticas públicas. En este sentido, la LCSP pretende facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a las licitaciones, fomentar una competencia efectiva e incorporar de forma transversal criterios sociales, medioambientales y de innovación. Todo ello se acompaña de medidas dirigidas a simplificar los procedimientos, reforzar la integridad institucional y prevenir prácticas irregulares o corruptas en la contratación pública.

3.1 Entidades contratantes

La LCSP no aplica con la misma intensidad a todas las entidades del Estado. El **artículo 3** diseña un sistema progresivo de exigencia burocrática estructurado en tres niveles inclusivos, que operan de fuera hacia dentro como círculos concéntricos:

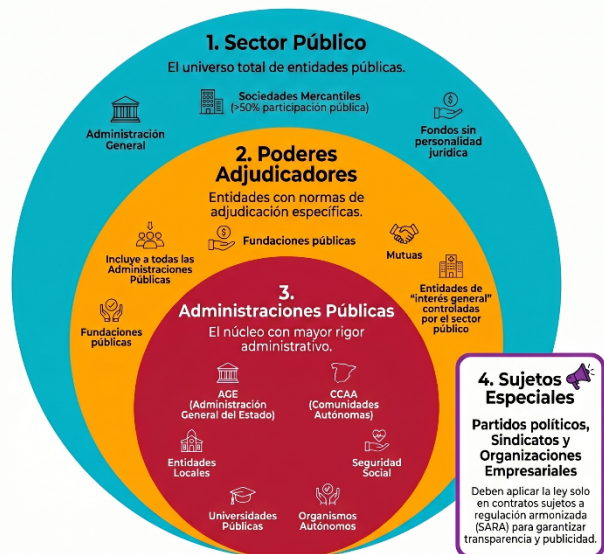
El **SECTOR PÚBLICO** es la categoría más amplia. Forman parte de él:

- La Administración General del Estado (AGE), Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- Organismos Autónomos y Universidades Públicas.
- Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
- Sociedades mercantiles donde la participación pública supere el 50%.
- Fundaciones y consorcios con control o financiación mayoritariamente pública.

Los **PODERES ADJUDICADORES** serían el grupo intermedio, y están compuestos por:

- Todas las Administraciones Públicas.
- Fundaciones públicas y Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
- Cualquier otra entidad creada para satisfacer necesidades de interés general que no tenga

¿Quién es quién en la LCSP? Guía del Ámbito Subjetivo (Art. 3)



© NotbookUM

carácter industrial o mercantil, siempre que su actividad esté financiada o controlada mayoritariamente por entes públicos. A estos entes se les conoce habitualmente como PANAP (Poderes Adjudicadores que No son Administración Pública).

- d) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas.

Finalmente, serán ADMINISTRACIONES PÚBLICAS a efectos de esta ley:

- e) La AGE, las CCAA, las Entidades Locales y la Seguridad Social.
f) Los Organismos Autónomos y las Universidades Públicas.
g) Los consorcios y otras entidades de derecho público vinculadas a las administraciones que **no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado**.

3.2 Los órganos competentes

En cualquier procedimiento de compra pública, las funciones están diferenciadas para garantizar la transparencia. Por un lado, está quien toma la decisión final y asume el gasto (el órgano de contratación) y, por otro, quien evalúa las ofertas técnicamente (el órgano de asistencia).

3.2.1 Órganos de contratación

De acuerdo con el **artículo 36 de la LCSP**, los contratos de las Administraciones Públicas se **perfeccionan con su formalización**. Esta firma definitiva corre a cargo de los órganos de contratación, quienes ostentan la competencia para iniciar, tramitar y adjudicar los expedientes en nombre del Estado.

En el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), sus organismos autónomos y entidades gestoras de la Seguridad Social, la **Disposición Adicional Segunda de la LCSP** distribuye esta competencia entre los siguientes sujetos:

- **Los ministros y los secretarios de Estado:** Son los órganos de contratación ordinarios dentro de sus respectivos Ministerios y Secretarías.
- **Los presidentes o directores** de los Organismos Autónomos y de las Entidades Públicas Empresariales.
- **Las Juntas de Contratación:** Son órganos colegiados de asistencia y contratación que se pueden constituir en los Ministerios u organismos públicos. Actúan como órganos de contratación propiamente dichos para gestionar ciertos tipos de contratos específicos (generalmente suministros de bienes de consumo común o servicios de mantenimiento rutinario) que determinen sus normas de creación.

Aunque estos órganos gozan de autonomía para gestionar sus presupuestos, el **artículo 324 de la LCSP** impone un límite de control preventivo para operaciones de gran impacto económico o compromisos a muy largo plazo. En estos supuestos, el órgano de contratación tiene prohibido firmar el encargo si no cuenta con la **autorización previa del Consejo de Ministros**:

- **Por cuantía:** Cuando el valor estimado del contrato (o del acuerdo marco que se pretenda licitar) sea **igual o superior a 12 millones de euros**.
- **Por modalidad y plazo:** Cuando el pago se concierte mediante sistemas de arrendamiento financiero (*leasing*) o de arrendamiento con opción de compra (*renting*), y el plazo de ejecución del contrato **supere los cuatro años**.

Esta autorización del Consejo de Ministros es genérica para poder licitar; una vez obtenida, corresponde de nuevo al órgano de contratación original tramitar la aprobación del gasto y firmar formalmente el documento.

3.2.2 Órganos de asistencia

Para garantizar la objetividad y la limpieza en la evaluación de las ofertas, los órganos de contratación no actúan en solitario; cuentan con el respaldo de órganos de asistencia técnica especializados. De todos ellos, el más relevante en el día a día administrativo es la **Mesa de Contratación**, regulada en el **artículo 326 de la LCSP**.

La ley define la composición básica de este órgano colegiado, el cual estará constituido obligatoriamente por:

- Un **presidente**.
- Los **vocales** que se determinen reglamentariamente (entre los que figurarán siempre funcionarios o personal técnico especializado en la materia del contrato, así como asesores jurídicos e interventores).
- Un **secretario**.

La Mesa de Contratación acompaña todo el proceso de licitación desde que se abren los sobres hasta que se elige al ganador, concentrando sus competencias en tres hitos procedimentales:

1. **Calificar la documentación** administrativa previa presentada por los licitadores (comprobar que las empresas tienen capacidad, solvencia y que no están incursas en prohibiciones de contratar).
2. **Valorar las proposiciones** técnicas y económicas de los licitadores (aplicar los criterios objetivos mediante fórmulas y analizar los informes de los juicios de valor).
3. **Proponer al adjudicatario** ante el órgano de contratación (redactar la propuesta oficial indicando qué empresa ha obtenido la mejor puntuación y debe ser la ganadora).

Para *evitar conflictos de interés*, garantizar la neutralidad técnica y erradicar cualquier tipo de discrecionalidad partidista, la LCSP prohíbe taxativamente la participación de **cargos políticos** o de personal de confianza (asesores) en las Mesas de Contratación. Tampoco podrán formar parte de ellas los miembros electos (como concejales o diputados) ni los altos cargos de la Administración. La Mesa debe ser un órgano estrictamente técnico y funcional.

3.3 Exclusiones

La Ley de Contratos del Sector Público delimita de forma muy estricta sus fronteras. No todos los negocios jurídicos que celebra el Estado, ni todas las salidas de fondos públicos, se rigen por la LCSP. Existe un amplio catálogo de supuestos que, debido a su especialidad, conveniencia política o naturaleza institucional, **quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley** y se gobiernan por sus propias normas específicas.

A efectos de examen, los supuestos de exclusión más relevantes establecidos por el legislador se agrupan en las siguientes categorías:

- **Relaciones en el ámbito internacional (Artículo 7 LCSP):** Quedan fuera de la ley aquellos contratos celebrados por el Estado en aplicación de normas del Derecho Internacional, o que estén regulados por reglas específicas de publicidad y procedimiento establecidas en un **Tratado Internacional** firmado con terceros países.

- **Investigación, Desarrollo e Innovación —I+D— (Artículo 8 LCSP):** Se excluyen determinados contratos de servicios de investigación y desarrollo.
- **Negocios patrimoniales (Artículo 9 LCSP):** Quedan excluidos los contratos de carácter puramente patrimonial (como la compraventa, donación, permuta o arrendamiento de bienes inmuebles o valores negociables). Estos negocios se rigen por la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Del mismo modo, quedan fuera las **autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público** (como poner un quiosco en una plaza pública), las cuales se regulan por la normativa específica de bienes.
- **Servicios financieros (Artículo 10 LCSP):** Están excluidos determinados contratos del ámbito financiero, en particular los relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, así como las operaciones de tesorería del Estado.
- **Relaciones de empleo público (Artículo 11 LCSP):** Quedan fuera de la LCSP las relaciones de naturaleza estatutaria (funcionarios) o laboral entre el sector público y el personal adscrito a su servicio, las cuales se rigen por el Derecho Laboral o el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- **Arbitraje y conciliación:** Se excluyen los contratos de servicios de arbitraje y conciliación, ya que la designación de un árbitro o mediador exige una relación de confianza incompatible con los principios de concurrencia y licitación pública.
- **Campañas políticas:** Quedan excluidos los contratos de servicios para campañas políticas cuando sean adjudicados por un partido político. Al tratarse de entidades con financiación pública pero naturaleza particular en el ámbito electoral, la ley los extrae de los rigores del procedimiento administrativo común.

4 Requisitos necesarios para la celebración de los contratos

Para que un contrato público llegue a firmarse, no basta con la existencia de una necesidad por parte de la Administración. La ley exige que ambas partes superen una serie de filtros preventivos y obligatorios antes de formalizar el vínculo jurídico. Estos requisitos se estructuran en dos grandes bloques: las obligaciones de la Administración a la hora de estructurar y diseñar la licitación, y los requisitos de aptitud que deben demostrar las empresas licitadoras para garantizar la correcta ejecución del servicio.

4.1 Requisitos para la Administración: el diseño del contrato

Antes de publicar cualquier anuncio de licitación, el órgano de contratación tiene la obligación legal de definir con precisión tres elementos esenciales: el objeto, las magnitudes económicas y los criterios de valoración.

4.1.1 El objeto del contrato

De acuerdo con el **artículo 28 de la LCSP**, las entidades públicas solo disponen de competencia para celebrar aquellos contratos que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. Por su parte, el **artículo 99** determina que el objeto debe estar perfectamente determinado desde el inicio y constituir una "unidad funcional", asegurando que el resultado final de la prestación sea completo y útil por sí mismo.

En este mismo artículo se regulan dos conceptos operativos de gran relevancia para el control administrativo: el fraccionamiento, y la división por lotes.

Como regla general, los contratos deben estructurarse en partes independientes (lotes) susceptibles de adjudicación separada a contratistas distintos. Esta división es obligatoria porque facilita de forma directa el acceso de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a los procesos de compra pública. Si por razones técnicas o económicas no fuera posible la división, el órgano de contratación debe justificarlo expresamente en el expediente.

Por otro lado, el fraccionamiento consiste en la división artificial de un contrato con el fin de rebajar la cuantía de los expedientes individuales y eludir así los requisitos de publicidad o los procedimientos de adjudicación ordinarios (recurriendo indebidamente al contrato menor).

Es importante no confundir la división por lotes con el fraccionamiento. Un contrato dividido legalmente en lotes nunca se considerará fraccionado, ya que el procedimiento legal aplicable se determina sumando el presupuesto de la totalidad de los lotes.

4.1.2 El presupuesto

La Administración debe fijar detalladamente tres conceptos económicos independientes, cada uno con una naturaleza y consecuencias jurídicas propias:

El **PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)**, artículo 100 LCSP, representa el límite máximo de gasto que la entidad autoriza comprometer para la adjudicación inicial. **Este importe siempre incluye el IVA**, pero no contempla posibles modificaciones ni prórrogas. La ley exige que esté desglosado minuciosamente, reflejando los precios de mercado y detallando los costes directos, indirectos y, de forma muy rigurosa, los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

El **VALOR ESTIMADO (VE)**, artículo 101 LCSP, es la magnitud de referencia que determina el procedimiento legal aplicable y la sumisión al control europeo.

A diferencia del PBL, **se calcula sin IVA**, pero incluye obligatoriamente el importe base más todas las prórrogas contractuales y las modificaciones al alza previstas en los pliegos. Representa el escenario máximo de gasto teórico del expediente.

El **PRECIO**, artículo 102 LCSP, es la retribución real y cierta que se abona al contratista en función de la prestación ejecutada. Se formaliza aplicando la baja económica ofertada por el ganador sobre el presupuesto inicial.

La ley contempla dos modalidades principales de pago: **a tanto alzado** (un único abono al finalizar la totalidad del trabajo) o mediante **precios unitarios** (pagando de forma flexible por cada elemento o unidad individual entregada según las necesidades del órgano gestor).

4.1.3 Los criterios de adjudicación

Los criterios de adjudicación conforman el método objetivo para asignar puntuación a las ofertas presentadas, determinando quién gana la licitación. Se clasifican bajo dos tipologías:

- **Criterios objetivos (evaluables mediante fórmulas):** La puntuación se asigna de manera matemática y automática al leer la oferta (ej. porcentaje de rebaja económica, ampliación de los plazos de garantía), sin margen de interpretación técnica. Por seguridad jurídica, la ley exige que cuenten con un mayor peso en la puntuación final.
- **Criterios subjetivos (dependientes de un juicio de valor):** Requieren la evaluación cualitativa de un comité de expertos o equipo técnico (ej. metodología de trabajo, planes de organización). Exigen la emisión de un informe de valoración motivado.

4.2 Requisitos del licitador: aptitud para contratar

Para que una persona física o jurídica pueda participar válidamente en una licitación, debe demostrar de forma fehaciente su aptitud legal mediante tres condiciones de obligado cumplimiento:

4.2.1 Capacidad de obrar

Consiste en la aptitud legal básica para asumir derechos y obligaciones frente a la Administración. En el caso de las personas jurídicas (sociedades), se exige de forma indispensable que las prestaciones que integran el contrato se encuentren comprendidas de manera expresa dentro de su objeto social y de los fines determinados en sus estatutos de constitución.

4.2.2 Solvencia

La solvencia constituye la garantía técnica y financiera de que la empresa cuenta con los recursos necesarios para ejecutar el contrato con éxito. Se divide en:

- **Solvencia económica y financiera (Art. 87):** Acredita la estabilidad contable y financiera de la empresa. Se justifica habitualmente mediante la demostración de un volumen anual de negocios mínimo, la presentación de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales o un patrimonio neto positivo.
- **Solvencia técnica o profesional (Art. 89):** Acredita la pericia y experiencia del licitador. Se demuestra mediante la aportación de una relación de contratos similares ejecutados en los últimos años (con certificados de buena ejecución), la declaración de la maquinaria e

instalaciones disponibles o los títulos académicos de los responsables.

Excepción legal: A las empresas de nueva creación no se les puede exigir experiencia previa, permitiéndoles acreditar su solvencia por otros medios.

Para simplificar la burocracia, el **artículo 77** regula la **Clasificación Empresarial**, un registro oficial centralizado (ROLECE) que exime a la empresa de aportar los documentos de solvencia papel por papel en cada proceso.

Actualmente, la clasificación es un requisito de aptitud **obligatorio únicamente para los contratos de obras con un valor estimado igual o superior a 500.000 euros**, siendo opcional para el resto de contratos y servicios.

4.2.3 Prohibición de contratar

Es el mecanismo legal de control, definido en el artículo 71, que expulsa de forma fulminante a aquellos operadores económicos que hayan incurrido en conductas delictivas, fraudes o situaciones de insolvencia grave, impidiéndoles contratar con las entidades públicas por un tiempo determinado. Las causas principales establecidas en la ley son:

- Haber sido condenado por sentencia firme por delitos graves (corrupción, malversación, terrorismo, blanqueo de capitales, o delitos contra el medio ambiente y los derechos de los trabajadores).
- Encontrarse en situación de concurso de acreedores o haber sido declarado insolvente, lo que compromete gravemente la continuidad del servicio.
- Mantener deudas en fase ejecutiva con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social.
- Incumplir normativas sociales de obligado cumplimiento, tales como carecer de un Plan de Igualdad obligatorio por tamaño de plantilla o no respetar la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
- Haber falseado las declaraciones responsables en licitaciones previas o haber sido el responsable directo de la resolución (ruptura) culpable de un contrato público anterior.

5 Procedimientos de contratación y formas de adjudicación

La LCSP establece el catálogo cerrado de procedimientos aplicables para adjudicar los contratos públicos, garantizando los principios de transparencia y libre concurrencia

5.1 Procedimiento abierto

Definido en los **artículos 156 y 159 de la LCSP**, constituye el procedimiento estándar de contratación y el que debe utilizarse por defecto en la actividad administrativa.

El **artículo 156 de la LCSP** determina que en esta modalidad se permite que cualquier empresa interesada que cumpla con los requisitos previos de solvencia pueda presentar una oferta. Al no existir un filtro selectivo previo, es el mecanismo idóneo para garantizar la máxima concurrencia del mercado.

Este procedimiento exige los máximos niveles de transparencia, obligando al órgano de contratación a publicar de forma íntegra el anuncio de licitación, los pliegos de condiciones, la resolución de adjudicación y cualquier otra documentación legalmente prevista. Aunque es el método que ofrece las mayores garantías jurídicas, también resulta ser el más burocrático y el que acarrea plazos de tramitación más elevados. Por este motivo, el **artículo 159 de la LCSP** introduce dos especialidades concebidas para agilizar la gestión:

El PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO reduce sustancialmente los plazos de presentación de ofertas y cuenta con notables simplificaciones administrativas, tales como la exención de constituir una garantía provisional por parte de las empresas y la potenciación de la declaración responsable frente a las comprobaciones previas. Su uso exige que los licitadores estén inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Contratistas (**ROLECE**).

Conforme al **artículo 159 de la LCSP**, se aplica a contratos que cumplan un doble requisito acumulativo:

- **Límites económicos:** Contratos de obras con un valor estimado igual o inferior a **2 millones de euros**, o contratos de servicios y suministros con un valor estimado igual o inferior a **100.000 euros**.
- **Criterios de adjudicación:** Que los criterios de evaluación sujetos a un juicio de valor (subjetivos) **no superen el 25% del total** de la puntuación (este límite se eleva al 45% cuando se trate de prestaciones de carácter intelectual).

El procedimiento abierto simplificado abreviado (súper simplificado), regulado en el **artículo 159.6 de la LCSP**, comprime los plazos de tramitación al mínimo posible y obliga a que las empresas presenten su oferta en un único sobre, ya que en esta variante únicamente se permite la existencia de criterios de evaluación automáticos mediante fórmulas.

Este cauce aplica de forma estricta cuando se cumplen los siguientes umbrales:

- Contratos de obras cuyo valor estimado sea **inferior a 80.000 euros**.
- Contratos de servicios y suministros cuyo valor estimado sea **inferior a 35.000 euros** (quedando exceptuados de esta agilización los servicios de carácter intelectual).

5.2 Procedimiento restringido

Regulado de forma específica en los **artículos 160 a 165 de la LCSP**, este procedimiento se diferencia radicalmente del abierto al estructurarse obligatoriamente en dos fases diferenciadas y estancas:

- 1) En la primera fase se publica una convocatoria abierta en la que cualquier empresa

interesada puede solicitar su participación, pero en este momento **solo presenta sus credenciales de solvencia** técnico-financiera.

- 2) En la segunda fase, el órgano de contratación evalúa los perfiles y selecciona a un grupo de candidatos —respetando el **mínimo de 5 candidatos** que exige la ley— a los cuales invita formalmente y en exclusiva para que presenten sus ofertas técnicas y económicas definitivas.

Los **artículos 160 a 165 de la LCSP** configuran este procedimiento para contratos de servicios intelectuales que revistan una especial complejidad, como ocurre en determinados ámbitos de la consultoría, la arquitectura o la ingeniería.

Debido al elevado esfuerzo técnico que requiere formular la propuesta, es habitual que los pliegos contemplen el abono de primas o compensaciones económicas para mitigar los gastos en los que incurren los licitadores seleccionados al diseñar su oferta.

5.3 Procedimiento con negociación

Definidos en los **artículos 166 a 171 de la LCSP**, la principal seña de identidad de este bloque radica en que, al contrario de lo que ocurre en los procedimientos anteriores, aquí **sí se permite la negociación de las condiciones de ejecución del contrato** (tanto en sus aspectos técnicos como económicos) con las empresas licitadoras. Esta negociación debe llevarse a cabo de manera separada pero transparente con cada candidato, desarrollándose en el marco que autoricen los pliegos.

El órgano de contratación cuenta con libertad para estructurar el proceso en varias fases, pero se le impone una limitación infranqueable: **bajo ningún concepto podrán negociarse los elementos esenciales del contrato ni los criterios de adjudicación**.

El **artículo 167 de la LCSP** autoriza la tramitación de este procedimiento con publicidad obligatoria en los siguientes supuestos tasados:

- Cuando resulte imprescindible un trabajo previo de diseño o adaptación por parte de los propios licitadores.
- Cuando la prestación que se pretende contratar incluya un proyecto o soluciones de carácter innovador.
- Cuando las especificaciones técnicas no puedan determinarse con la suficiente precisión mediante referencia a normas o evaluaciones estandarizadas del mercado.
- Cuando en un procedimiento abierto o restringido previo solo se hubieran presentado ofertas que resultaran irregulares o inaceptables.
- En supuestos de servicios sociales de carácter personalísimo, siempre que el fin del expediente sea dotar de continuidad asistencial a personas que ya son beneficiarias de dicha atención.

Al concluir el procedimiento, el licitador que resulte adjudicatario asume el compromiso legal de ejecutar la prestación en las condiciones exactas acordadas durante la negociación.

El **PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD** se encuentra regulado de manera restrictiva e independiente en el **artículo 168 de la LCSP**, y en él se **exime al órgano de contratación de publicar un anuncio de licitación previo**, permitiéndole llamar directamente a los empresarios de su elección. **exclusivamente** en los siguientes casos de urgencia o exclusividad:

- Falta de ofertas o solicitudes de participación adecuadas tras haber tramitado un procedimiento abierto o restringido previo.

- Razones de exclusividad técnica, creación artística única o protección de derechos exclusivos que obliguen de forma inevitable a contratar a un empresario determinado.
- Contratos declarados secretos, reservados o que exijan la adopción de medidas especiales de seguridad.
- Supuestos de **imperiosa urgencia** originada por acontecimientos absolutamente imprevisibles para la Administración que no admitan la demora de una licitación ordinaria.
- Suministros excepcionales, tales como compras exclusivas para investigación, bienes que cotizan en mercados de materias primas, entregas adicionales del proveedor original por motivos de incompatibilidad técnica, o adquisiciones ventajosas derivadas de un cese de negocio del proveedor.
- Contratos de servicios que deriven de un concurso de proyectos y que deban adjudicarse legalmente a su ganador.
- Repetición de obras o servicios similares encargados al mismo contratista inicial, siempre que estuviera previsto en el expediente original y no hayan transcurrido más de tres años desde el contrato base.

5.4 Diálogo competitivo y Asociación para la innovación

Se trata de los procedimientos más complejos de la ley, concebidos para buscar la respuesta idónea a un problema de la Administración cuando dicha solución no se encuentra disponible en el mercado.

EL DIÁLOGO COMPETITIVO

Regulado en el **artículo 172 de la LCSP**, se configura como una evolución técnica del procedimiento negociado y aplica estrictamente bajo sus mismos supuestos legales.

En él se constituye una mesa de diálogo con los candidatos que hayan superado los criterios de solvencia. El fin de este debate es co-diseñar y desarrollar una o varias soluciones capaces de satisfacer las necesidades públicas, las cuales servirán posteriormente de base para que las empresas seleccionadas formulen su oferta final.

La ley autoriza la previsión de primas o compensaciones económicas para fomentar la participación de los operadores.

ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

Establecido en el **artículo 177 de la LCSP**, es un procedimiento enfocado a la contratación de bienes, servicios u obras que requieren obligatoriamente de un esfuerzo previo de investigación y desarrollo (I+D) financiado por el sector público.

Su estructura se divide en dos etapas:

- 1) en la primera fase se constituye la asociación con varios licitadores solventes para **desarrollar de forma conjunta el producto o servicio innovador inexistente en el mercado** (permitiendo negociar en fases sucesivas);
- 2) en la segunda fase, se procede a la **adquisición directa del resultado**, siempre que cumpla con los niveles de rendimiento y costes acordados.

El **artículo 177 de la LCSP** incide con especial rigor en la obligación de proteger los derechos de propiedad intelectual de cada licitador participante.

5.5 Contrato menor

Definido en el **artículo 118 de la LCSP**, representa la mayor excepción a los principios de publicidad y libre concurrencia, al permitir la adjudicación directa de una prestación. Para acudir a esta vía simplificada, el artículo impone los siguientes límites cuantitativos:

- Que su valor estimado sea **inferior a 40.000 euros** en el caso de los contratos de obras.
- Que su valor estimado sea **inferior a 15.000 euros** cuando se trate de contratos de servicios o suministros.

Aunque el texto de la LCSP no obliga formalmente a solicitar un número mínimo de presupuestos, las buenas prácticas y las instrucciones de control interno suelen exigir la solicitud de **al menos tres ofertas** a empresas distintas, salvo que se justifique la exclusividad del proveedor. Esta adjudicación directa no ampara la arbitrariedad de la compra.

Conforme al **artículo 118 de la LCSP**, la tramitación del expediente exige obligatoriamente la emisión de un **informe del órgano de contratación que justifique de manera motivada la necesidad real del contrato**, certificando de forma expresa que no se está alterando su objeto con el fin de eludir los umbrales de la licitación ordinaria (es decir, que certifique que no se está aplicando un fraccionamiento ilegal del contrato).

Su uso indebido con fines de fraccionamiento lesiona el principio de concurrencia y constituye un ilícito administrativo.

5.6 Impacto de los Fondos Next Generation

El **Real Decreto-ley 36/2020** establece un marco jurídico especial y temporal para aquellos contratos públicos que se financien con cargo a los fondos europeos Next Generation, priorizando de forma absoluta la agilización y flexibilización de los trámites para asegurar una rápida ejecución presupuestaria.

Las principales medidas especiales introducidas por el Real Decreto-ley 36/2020 son:

- **Tramitación de urgencia y preferente:** Se impone la aplicación de la tramitación de urgencia como regla por defecto en los expedientes, reduciendo todos los plazos del procedimiento a la mitad. Además, se impone un régimen de tramitación preferente absoluta, obligando a los órganos de la Administración a emitir cualquier informe o dictamen del expediente en un **plazo máximo de 5 días**.
- **Elevación de umbrales económicos:** Se incrementan notablemente los límites de cuantía de los contratos para propiciar el uso masivo del procedimiento abierto simplificado, agilizando la contratación de grandes infraestructuras y proyectos.
- **Directrices específicas de fiscalización (AGE):** Para evitar retrasos en el control del gasto, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) aplica un régimen de **despacho preferente** fijando un plazo de **5 días** para resolver sus informes. Asimismo, se simplifica la fiscalización previa, agilizando la aprobación del gasto y los pagos al contratista.

A nivel de contenido material, el Real Decreto-ley 36/2020 vincula estas inversiones a los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), haciendo especial hincapié en la innovación y el desarrollo tecnológico digital.

Gran parte de estos fondos se canalizan mediante la figura de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (**PERTEs**), los cuales buscan articular una sólida colaboración público-privada en la ejecución de las prestaciones.

Finalmente, la gestión de estos expedientes presenta una gran singularidad administrativa: la justificación del gasto y el pago al contratista se vinculan de manera estricta al **cumplimiento y la**

certificación de hitos y objetivos de rendimiento previamente acordados, rompiendo con el control financiero tradicional de la Administración.

Para dar soporte a esta fiscalización, se han creado estructuras orgánicas específicas (como la Secretaría General de Fondos Europeos) y herramientas informáticas obligatorias de gestión integrada, como la plataforma **CoFFEE**

6 Tipos de contratos y características generales

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) desarrolla, de una manera muy extensa, las diferentes tipologías de contratos.

Para asimilar esta materia, se van a clasificar las prestaciones bajo tres prismas fundamentales: según su naturaleza jurídica, según el objeto de la prestación y según la cuantía económica del expediente.

6.1 Tipologías según su naturaleza jurídica

Contratos Administrativos vs. Privados: Guía Comparativa (Art. 25 y 26 LCSP)

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (Art. 25)	CONTRATOS PRIVADOS (Art. 26)												
Exclusivos de Administraciones Públicas Solo pueden ser administrativos los contratos celebrados por una Administración Pública (Estado, CCAA, Entidades Locales). Régimen Jurídico Integral Público Se rigen por el Derecho Administrativo en todas sus fases: preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción. Tipos de Contratos Típicos  Incluye contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministros y servicios generales.	Régimen Jurídico Híbrido Se rige por el Derecho Público para la adjudicación y por el Derecho Privado para su ejecución y extinción. Entidades y Objetos Específicos Incluye contratos de entes del Sector Público que no son Administración Pública o contratos de servicios excluidos legalmente excluidos. Excepciones del Artículo 25.1.a  Son privados los contratos de creación artística, literaria, espectáculos y servicios financieros, aunque los celebre una Administración.												
Comparativa de Régimen Jurídico <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fase del Contrato</th> <th>Contrato Administrativo</th> <th>Contrato Privado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Preparación y Adjudicación</td> <td style="text-align: center;">✓ Derecho Administrativo (Público) ✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Efectos y Modificación</td> <td style="text-align: center;">Derecho Administrativo (Público)</td> <td style="text-align: center;">Derecho Privado (Civil/Mercantil)</td> </tr> <tr> <td>Extinción</td> <td style="text-align: center;">Derecho Administrativo (Público)</td> <td style="text-align: center;">Derecho Privado (Civil/Mercantil)</td> </tr> </tbody> </table>		Fase del Contrato	Contrato Administrativo	Contrato Privado	Preparación y Adjudicación	✓ Derecho Administrativo (Público) ✓	✓	Efectos y Modificación	Derecho Administrativo (Público)	Derecho Privado (Civil/Mercantil)	Extinción	Derecho Administrativo (Público)	Derecho Privado (Civil/Mercantil)
Fase del Contrato	Contrato Administrativo	Contrato Privado											
Preparación y Adjudicación	✓ Derecho Administrativo (Público) ✓	✓											
Efectos y Modificación	Derecho Administrativo (Público)	Derecho Privado (Civil/Mercantil)											
Extinción	Derecho Administrativo (Público)	Derecho Privado (Civil/Mercantil)											

NotebookLM

Definida en los **artículos 25 a 27 de la LCSP**, esta es la distinción técnica más relevante de la ley, ya que determina qué normativa rige el desarrollo del contrato y qué juzgados resolverán las posibles demandas de las empresas.

6.1.1 Contratos administrativos

De conformidad con el **artículo 25 de la LCSP**, son contratos administrativos aquellos instrumentos jurídicos en los que una de las partes que lo suscribe es una entidad pública que ostenta la condición de Administración Pública. Se encuentran regulados de forma directa por el Derecho Administrativo. La ley determina que tendrán siempre carácter administrativo:

- Los contratos de tipo obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro o servicios.
- Los que sean distintos de los anteriores, pero tengan una naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro propio de la actividad de la Administración o satisfacer de manera directa una finalidad pública.
- Los que establezca con tal carácter una Ley de forma expresa.

A este tipo de contratos les será de aplicación la LCSP en todas sus fases (preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción) y, supletoriamente, las restantes normas de derecho administrativo y de derecho privado.

6.1.2 Contratos privados

De acuerdo con lo establecido en el **artículo 26 de la LCSP**, los contratos privados son aquellos que regulan el Derecho Civil y Mercantil, consistentes en acuerdos o negocios entre varias partes que conllevan una serie de derechos y obligaciones durante un período estipulado. Serán calificados como contratos privados los celebrados por las entidades del sector público en los siguientes tres supuestos:

- Los celebrados por una Administración Pública que sean diferentes de los descritos como administrativos.
- Los que celebre un Poder Adjudicador que no sea Administración Pública (los denominados PANAP).
- Los que celebre una entidad del Sector Público que no tenga la condición de Poder Adjudicador.

Para su control, el **artículo 27 de la LCSP** articula la *regla de los actos separables*, aplicando un régimen jurídico mixto en función del tipo de entidad contratante:

- **Si son celebrados por una Administración Pública:** Se aplicará la LCSP para la fase de preparación y adjudicación del expediente; mientras que las normas de Derecho Privado regularán los efectos, modificación y extinción del contrato.
- **Si son celebrados por un Poder Adjudicador que no sea Administración Pública:** Se aplicará la LCSP para la preparación y adjudicación, operando con unos requisitos más reducidos; mientras que las normas de Derecho Privado regularán los efectos, modificación y extinción.
- **Si son celebrados por una entidad del Sector Público que no sea un Poder Adjudicador:** Se aplicará la LCSP para la preparación y adjudicación bajo unos requisitos aún más reducidos (basados especialmente en sus propias instrucciones internas de contratación); mientras que las normas de Derecho Privado regularán en exclusiva los efectos, modificación y extinción.

6.2 Tipologías según el objeto contractual

La ley diferencia las prestaciones en cinco tipologías básicas atendiendo a la naturaleza de la actividad, cuyos perfiles quedan delimitados en los títulos de la norma:



6.2.1 Contrato de obras y el principio de obra completa (Art. 13 LCSP)

El **artículo 13 de la LCSP** define estos contratos como aquellos que tienen por objeto la ejecución de proyectos de construcción o ingeniería civil sobre un bien inmueble que cumpla, por sí mismo, una función económica o técnica. El elemento clave que regula este precepto es el principio de **obra completa**, el cual exige que el contrato se refiera a una unidad terminada y lista para su puesta en uso de forma inmediata.

Como excepciones a esta integridad, el propio artículo permite contratar partes independientes si son susceptibles de utilización separada y cuentan con autorización, o bien delegar fases específicas cuando la responsabilidad técnica global de la ejecución sea asumida de forma directa por la propia Administración gestora, de conformidad con el artículo 30.4 de la ley.

6.2.2 Contratos de concesión de obras y concesión de servicios (Arts 14 y 15 LCSP)

A diferencia de los contratos ordinarios, las concesiones se caracterizan por su modelo de retribución y la transferencia de las incertidumbres propias del mercado. El **artículo 14 de la LCSP** (concesión de obras) y el **artículo 15 de la LCSP** (concesión de servicios) comparten una estructura idéntica: la contraprestación del adjudicatario consiste en el derecho a explotar la obra o el servicio (o dicho derecho acompañado de un precio).

La esencia jurídica de ambas figuras, tal y como subrayan sus respectivos artículos, es la transferencia real e inequívoca del **riesgo operacional** al concesionario.

Esto implica que el contratista asume tanto el riesgo de demanda como el de suministro, de manera que cualquier pérdida potencial derivada de las incertidumbres del mercado debe ser significativa y no meramente nominal, no teniendo garantizada la recuperación de sus inversiones ni de sus costes en condiciones normales de funcionamiento.

6.2.3 Contrato de suministros (Art. 16 LCSP)

El **artículo 16 de la LCSP** delimita el contrato de suministro a la adquisición o arrendamiento de productos o bienes muebles (excluyendo propiedades incorpóreas o valores negociables).

El precepto establece que tendrán siempre esta consideración las entregas sucesivas de bienes por precios unitarios, los contratos de fabricación bajo especificaciones de la entidad y la compra de energía.

Respecto a las herramientas tecnológicas, se consideran suministros la adquisición de dispositivos y programas informáticos, salvo que el software sea desarrollado a medida, supuesto en el cual se clasificará como un contrato de servicios

6.2.4 Contrato de servicios (Art. 17 LCSP)

Regulado en el **artículo 17 de la LCSP**, este contrato abarca todas aquellas tareas destinadas a realizar una actividad o conseguir un resultado distinto al de una obra o suministro.

Como límite fundamental, el artículo prohíbe expresamente que estos contratos impliquen el ejercicio de la autoridad propia de los poderes públicos, impidiendo así delegar potestades administrativas en empresas privadas.

6.2.5 Contrato mixto (Art. 18 LCSP)

Finalmente, el **artículo 18 de la LCSP** regula aquellos supuestos en los que se agrupan prestaciones correspondientes a más de una tipología contractual en un único expediente.

Para su correcta tramitación, el artículo impone dos criterios de asimilación: con carácter general, se atenderá a la **prestación principal** (aquella que defina la finalidad esencial del negocio); si las prestaciones son inseparables y no se puede deslindar una prioridad clara, el expediente se gobernará por las reglas del tipo de contrato que cuente con un **mayor presupuesto** en su valor estimado.

6.3 Tipologías según la cuantía

La Unión Europea regula de manera homogénea aquellos contratos que celebren las entidades públicas de los Estados miembro a partir de determinados importes, garantizando que empresas de toda la Unión compitan en igualdad de condiciones.



Los **artículos 20 a 23 de la LCSP** establecen los umbrales económicos, calculados a partir del valor estimado, que determinan la sumisión obligatoria a las normas SARA y a sus requisitos especiales de publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea (**DOUE**). *Conviene señalar que estos umbrales se actualizan cada dos años por la Comisión Europea mediante Reglamento, con el fin de adecuar las cuantías a las fluctuaciones del valor de las monedas respecto al Derecho Especial de Giro (DEG):*

- **Obras, Concesión de Obras y Concesión de Servicios:** El **artículo 20 de la LCSP** fija el umbral de sujeción cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a **5.404.000 euros**.
- **Suministros:** El **artículo 21 de la LCSP** diferencia el límite según la entidad contratante.
 - Se fija en **140.000 euros** cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado (AGE), sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras de la Seguridad Social (en el sector de la defensa, este umbral solo aplica a los productos del anexo II).
 - El límite se eleva a **216.000 euros** para los contratos de suministro adjudicados por cualquier otra entidad del sector público.
- **Servicios:** El **artículo 22 de la LCSP** establece el límite de sujeción
 - en **140.000 euros** para la AGE, sus Organismos Autónomos o la Seguridad Social;
 - en **216.000 euros** para el resto de entidades del sector público;
 - y en **750.000 euros** cuando el contrato tenga por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV de la ley.

Las reglas especiales para contratos divididos en lotes separados vienen detalladas en los apartados segundos de estos mismos **artículos 20, 21 y 22 de la LCSP**. Establecen que, si el valor acumulado de todos los lotes iguala o supera los umbrales anteriores, las normas SARA se aplicarán a la adjudicación de cada lote de forma individual.

No obstante, facultan a los órganos de contratación a aplicar una cláusula de excepción (lote "no SARA") en ciertos lotes pequeños, siempre que cumplan un doble requisito:

Tipo de Contrato	El lote individual debe ser inferior a...	El total de lotes exceptuados no puede superar...
Obras (Art. 20.2)	1.000.000 €	El 20% del valor acumulado de todos los lotes.
Suministros (Art. 21.2)	80.000 €	El 20% del valor acumulado de todos los lotes.
Servicios (Art. 22.2)	80.000 €	El 20% del valor acumulado de todos los lotes.

6.4 Instrumentos pseudocontractuales

Existen determinados instrumentos de gestión con características aparentemente similares a los contratos mercantiles pero que quedan fuera de los procedimientos de licitación al tratarse de herramientas de cooperación desinteresada o de autoorganización interna:

6.4.1 Convenios

Regulados en el **artículo 6 de la LCSP**, son acuerdos de colaboración cuya característica principal es que su contenido no puede coincidir con el de los contratos regulados en la propia ley o en normas administrativas especiales.

La norma distingue dos tipologías:

Los **CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS** (Artículo 6.1 de la LCSP) son aquellos celebrados entre entidades del sector público (AGE, Seguridad Social, Universidades Públicas, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus entes dependientes públicos o privados que sean poderes adjudicadores).

Su exclusión exige tres condiciones:

- 1) que las entidades **no tengan vocación de mercado** (la cual se presumirá si realizan en el mercado abierto un **20% o más** de las actividades objeto de colaboración, calculado sobre la media de los tres ejercicios anteriores);
- 2) que el acuerdo desarrolle una cooperación para garantizar la prestación de servicios públicos comunes;
- 3) y que se guíe únicamente por el interés público.

Por otro lado, los **CONVENIOS CON SUJETOS PRIVADOS** (Artículo 6.2 de la LCSP) son aquellos celebrados entre entidades del sector público y personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado. Su única condición de exclusión es que su objeto no coincida bajo ningún concepto con el de los contratos regulados en la LCSP.

6.4.2 Encomiendas de gestión

El **artículo 6.3 de la LCSP** regula las encomiendas de gestión, determinando que quedan completamente excluidas del ámbito de la ley de contratos.

Este apartado establece de forma expresa que su regulación sustantiva no debe buscarse en la LCSP, sino que remite a lo que disponga la legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público

(la Ley 40/2015), utilizándose para encargar la realización de actividades de carácter material o técnico entre órganos cuando no se disponga de los medios idóneos.

6.4.3 Encargos a medios propios personificados

Regulados de forma exhaustiva en el **artículo 32 de la LCSP**, constituyen una fórmula de organización interna mediante la cual los poderes adjudicadores ejecutan de manera directa sus prestaciones de obras, suministros, servicios o concesiones valiéndose de otra persona jurídica distinta (de derecho público o privado) a cambio de una compensación tarifaria.

El encargo no tiene la consideración jurídica de contrato y exige el cumplimiento de los siguientes requisitos de aptitud:

- **Control análogo (Art. 32.2.a):** El poder adjudicador debe ejercer sobre el ente destinatario un control directo o indirecto análogo al que ostenta sobre sus propios servicios, existiendo una unidad de decisión y la obligación estatutaria de ejecutar los encargos de forma obligatoria. Las tarifas abonadas deben calcularse de forma que representen exclusivamente los *costes reales* de producción.
- **Actividad mayoritaria (Art. 32.2.b):** Más del **80 por ciento de las actividades** del medio propio deben llevarse a cabo en el ejercicio de los cometidos confiados por el poder adjudicador que lo controla, calculado sobre los tres ejercicios anteriores.
- **Capital público (Art. 32.2.c):** Si el ente tiene personificación jurídico-privada (sociedad mercantil), la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de **titularidad pública**, prohibiéndose el capital privado.
- **Reconocimiento expreso (Art. 32.2.d):** La condición de medio propio debe reconocerse expresamente en sus estatutos, determinando la **imposibilidad de que participe en licitaciones públicas** convocadas por el poder adjudicador del que depende.

Asimismo, el artículo establece límites a la subcontratación con terceros (no excederá con carácter general del 50% de la cuantía del encargo) y exige que en el ámbito estatal, los encargos iguales o superiores a **12 millones de euros** cuenten con la autorización previa del Consejo de Ministros.

El medio propio no trabaja con precios de mercado ni busca el beneficio industrial. La compensación económica se realizará mediante el pago de **tarifas aprobadas por la entidad pública de la que depende**. Estas tarifas se deben calcular de manera que representen exclusivamente los **costes reales de realización** de las unidades producidas directamente por el medio propio.

7 La facturación en el sector público

El abono de las prestaciones derivadas de un contrato público constituye un procedimiento administrativo rígidamente fiscalizado en el que convergen de manera coordinada tres normas esenciales del ordenamiento jurídico:

- **La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP):** Encargada de la ordenación del negocio jurídico y de la conformidad de las prestaciones.
- **La Ley 47/2003, General Presupuestaria (LGP):** Centrada en la fiscalización previa del gasto y en el nacimiento formal de la obligación de pago a cargo del Tesoro.
- **La Ley 25/2013, de 27 de diciembre:** Que establece el marco básico para la gestión, impulso y tramitación electrónica de las facturas en el sector público.

Para asimilar el flujo administrativo y temporal de este epígrafe con vistas al examen, el proceso de pago se estructura en tres fases consecutivas:

7.1 Principio de *Servicio Hecho* y acto de recepción

La **Ley 47/2003, General Presupuestaria**, consagra la regla general del "**servicio hecho**" como un pilar del control del gasto público. Este principio implica que la Administración Pública tiene prohibido realizar pagos por adelantado o sin justificación; la obligación de pago solo puede reconocerse formalmente una vez que se acredita de manera documental la realización real de la prestación o la entrega de los bienes objeto del contrato.

Para constatar y validar que el trabajo o suministro se ha ejecutado correctamente conforme a las condiciones pactadas, el **artículo 210 de la LCSP** regula el acto de recepción o conformidad:

- **Plazo general:** La constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del **mes siguiente** a la entrega o realización del objeto del contrato. Este plazo puede ser distinto si se determina de forma expresa en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de las características excepcionales de la prestación.
- **El control de la Intervención General:** Como medida de fiscalización, los órganos gestores deberán solicitar obligatoriamente a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la **designación de un representante** para que asista y verifique el acto de recepción siempre que el importe de la inversión sea **igual o superior a 50.000 euros (sin IVA)**. Esta solicitud debe remitirse con una antelación mínima de **30 días hábiles** a la fecha prevista para la terminación de la prestación contratada o encargada.

7.1.1 Factura electrónica y sistema FAcE

Una vez que la Administración formaliza su conformidad mediante el acta correspondiente, el contratista cuenta con un plazo de **30 días** para presentar la factura comercial. Con el objetivo de agilizar el trámite, combatir la morosidad y garantizar la trazabilidad contable, la **Ley 25/2013, de 27 de diciembre**, impone el uso de la factura electrónica apoyándose en tres elementos operativos:

- **El Punto General de Entrada (FAcE)** actúa como el registro electrónico centralizado de facturas de la Administración General del Estado. Su uso a través de la plataforma web es obligatorio para los proveedores de forma general, aunque la normativa faculta a las diferentes administraciones públicas a eximir de esta obligación de formato electrónico a aquellas facturas cuyo importe sea **inferior a 5.000 euros**.

- Las facturas deben remitirse obligatoriamente como un archivo de **datos estructurados** bajo el estándar *Facturae*. Para asegurar que el documento viaja de forma automatizada por el sistema y llega al departamento contable idóneo, es un requisito indispensable incluir los tres **códigos DIR3** (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas) que identifican:
 - El código de la **Oficina Contable**.
 - El código de la **Unidad Tramitadora**.
 - El código del **Órgano Gestor**.
- **El Registro Contable de Facturas (RCF)**, regulado también por la **Ley 25/2013**, establece que en el momento en que la factura ingresa en el sistema a través de FACe, queda anotada inmediatamente en el RCF de la entidad con fecha y hora oficiales. Esto asegura la trazabilidad del documento y fija de manera inalterable el inicio exacto del cómputo de los plazos legales para pagar.

7.1.2 Reconocimiento de la obligación

Con el acta de recepción debidamente cumplimentada y la factura asentada en el RCF con fecha cierta, la Intervención realiza la fiscalización previa del expediente para comprobar la plena legalidad del gasto y la existencia de crédito presupuestario.

Una vez superado favorablemente este control, se aprueba el acto de **"reconocimiento de la obligación"** y el Tesoro Público procede a ordenar la transferencia bancaria en favor del adjudicatario.

A efectos del control de plazos y de las garantías económicas que la ley otorga al contratista frente a la morosidad, se aplican las siguientes reglas:

- Como norma general determinada por la normativa de contratos, el sector público dispone de un **máximo de 30 días naturales para abonar la factura**, computados desde el momento de su presentación válida en el registro electrónico (RCF).
- Si transcurren esos 30 días sin que se haya hecho efectivo el pago por causas no imputables al proveedor, **la Administración incurre automáticamente en mora**, sin necesidad de que el contratista presente una intimación o reclamación previa por escrito. A partir del día 31, surge la obligación de abonar el importe principal adeudado junto con los **intereses de demora comerciales** fijados legalmente y, si procede, la indemnización por los costes de cobro en los que haya incurrido el empresario.
- La legislación también despliega mecanismos de control para vigilar la cadena de pagos en el mercado privado. El contratista principal está obligado por ley a pagar a las empresas subcontratadas en este **mismo plazo máximo de 30 días** desde la aceptación de sus trabajos o facturas. Si el contratista principal incumple esta obligación laboral y social, la Administración tiene potestad expresa para exigirle la aportación de los justificantes bancarios de pago e imponerle severas penalidades económicas en el marco del expediente de contratación.

8 Conclusiones

A lo largo de este tema se ha desgranado la complejidad y el rigor que vertebran la contratación en el sector público. Para consolidar el estudio es fundamental retener una visión de conjunto que conecte todos los bloques analizados.

Las principales conclusiones que definen este marco normativo son las siguientes:

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO

La Ley 9/2017 (LCSP) supuso una transposición profunda de las Directivas Europeas de 2014, superando la visión tradicional de la contratación como un mero trámite burocrático de compra al precio más bajo. Hoy en día, los contratos públicos se configuran como una **herramienta estratégica del Estado**, un motor económico diseñado para traccionar políticas sociales, medioambientales y de apoyo al tejido de las PYMES, buscando siempre la **mejor relación calidad-precio** (Art. 145 LCSP).

GARANTÍA Y PROCEDIMIENTO

El riguroso diseño de los expedientes responde a la necesidad de blindar los **cinco pilares inquebrantables del artículo 1 de la LCSP**: libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación e integridad. Desde la delimitación subjetiva de los niveles de control (Art. 3 LCSP) hasta la separación estricta entre los órganos de decisión y los de asistencia técnica funcional —como la **Mesa de Contratación** (Art. 326 LCSP)—, todo el sistema busca neutralizar la arbitrariedad y erradicar cualquier atisbo de corrupción o conflicto de interés.

PLANIFICACIÓN Y ARQUITECTURA JURÍDICA:

El éxito de una licitación radica en su fase previa. La Administración tiene el deber de estructurar los contratos bajo el principio de **unidad funcional y la obligatoriedad de la división en lotes** (Art. 99 LCSP), persiguiendo la libre competencia y penalizando prácticas fraudulentas como el fraccionamiento ilegal del objeto.

Asimismo, la correcta distinción entre las magnitudes económicas del **Presupuesto Base de Licitación** (con IVA, Art. 100) y el **Valor Estimado** (sin IVA, Art. 101) es la que define las reglas del juego, determinando el procedimiento de adjudicación oportuno y la sujeción al exigente radar de la **Regulación Armonizada europea (SARA)**.

CATÁLOGO CERRADO DE ADJUDICACIÓN:

El legislador ofrece un itinerario procedimental tasado que equilibra agilidad y concurrencia.

Mientras que el **Procedimiento Abierto** (Art. 156) y sus variantes simplificadas operan como la vía ordinaria y preferente de adjudicación, figuras como el procedimiento restringido, los diálogos competitivos o la asociación para la innovación se reservan para la alta complejidad técnica.

Por su parte, el **Procedimiento Negociado sin Publicidad** (Art. 168) y el **Contrato Menor** (Art. 118) actúan como las excepciones más radicales al sistema, quedando rígidamente delimitados en sus cuantías, plazos e informes de motivación para evitar abusos en su utilización.

AUTOORGANIZACIÓN FRENTE A MERCADO

La normativa reconoce de forma expresa que la Administración puede satisfacer sus fines institucionales al margen de la libre competencia mercantil. Instrumentos excluidos como los **Convenios** (Art. 6) o los **Encargos a Medios Propios Personificados** (Art. 32) habilitan la cooperación interadministrativa y la ejecución directa (*in-house providing*).

No obstante, la ley impone aduanas a estas figuras, como el control análogo, el límite del 80% de actividad para el sector público o techos estrictos a la subcontratación con terceros.

DIGITALIZACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN

La vida del contrato no concluye con su adjudicación. El abono de las prestaciones exige un itinerario rígidamente fiscalizado por la confluencia de la LCSP, la Ley General Presupuestaria y la Ley 25/2013.

El nacimiento de la obligación de pago queda supeditado al principio de **"servicio hecho" y al acto formal de recepción** (Art. 210 LCSP), abriendo paso al uso obligatorio de la tecnología a través del ecosistema digital de la **factura electrónica (plataforma FACe y códigos DIR3)**.

Este engranaje automatizado garantiza la trazabilidad del gasto y blinda los derechos económicos del contratista, imponiendo un plazo máximo de pago de 30 días e intereses de demora automáticos para combatir la morosidad pública y proteger, de forma extensiva, a toda la cadena de subcontratación.

En definitiva, la contratación pública se presenta como un circuito cerrado y garantista que busca el equilibrio entre la eficiencia y el control del gasto público, asegurando las máximas condiciones de igualdad, mérito y concurrencia real en el mercado.

9 RESUMEN ESQUEMÁTICO

Marco normativo (Bloque 1)

- Directivas de Cuarta Generación de 2014 (**2014/23/UE** de concesiones, **2014/24/UE** general y **2014/25/UE** de sectores especiales).
- **Transposición en España: Ley 9/2017 (LCSP)** como norma troncal y **Real Decreto-ley 3/2020** para los sectores especiales.

Principios comunes (Bloque 2)

- **Los 5 pilares del artículo 1 de la LCSP:**
 1. *Libertad de acceso a las licitaciones:* Prohibición de barreras artificiales.
 2. *Publicidad y transparencia:* Procesos públicos y accesibles.
 3. *No discriminación e igualdad de trato:* Prohibición de pliegos "a medida".
 4. *Eficiencia en el gasto público:* Vinculado a la estabilidad presupuestaria.
 5. *Integridad:* Prevención y resolución de los conflictos de interés.

Ámbito subjetivo y organización (Bloque 3)

- **Niveles inclusivos de aplicación (Artículo 3 de la LCSP):**
 - *Sector Público:* AGE, CCAA, EELL, Organismos Autónomos, Seguridad Social y sociedades mercantiles públicas (>50%).
 - *Poderes Adjudicadores (incluye PANAP):* Administraciones Públicas, fundaciones públicas y entidades de interés general sin carácter industrial o mercantil.
 - *Administraciones Públicas (Núcleo central):* Territoriales (AGE, CCAA, EELL), Organismos Autónomos y consorcios sin ingresos de mercado.
- **Distribución de funciones operativas:**
 - *Órganos de Contratación:* Ostentan la competencia para iniciar y adjudicar los expedientes en la AGE (Ministros, Secretarios de Estado, Juntas de Contratación).
 - *Freno de control:* Requieren **autorización previa del Consejo de Ministros** (Art. 324) si el Valor Estimado es **≥ 12 millones de €** o en arrendamientos (*leasing/renting*) que **superen los 4 años**.
 - *Órganos de Asistencia:* La **Mesa de Contratación** (Art. 326). Órgano técnico colegiado (Presidente, vocales, Secretario). Funciones: Calificar documentación, valorar ofertas y proponer al adjudicatario. **Prohibición expresa de cargos políticos**.
- **Exclusiones esenciales (Artículos 6 a 11):** Tratados internacionales (Art. 7), determinados proyectos de I+D (Art. 8), negocios patrimoniales (Art. 9), servicios financieros (Art. 10) y empleo público (Art. 11).

Requisitos de celebración (Bloque 4)

- **Obligaciones de diseño para la Administración:**
 - *Objeto* (Art. 28 y 99): Necesario, determinado y unidad funcional. **División en lotes obligatoria** (acceso a PYMES); **fraccionamiento prohibido** (trocear el objeto para eludir la publicidad).
 - *Escenario económico* (Art. 100 a 102):

- **Presupuesto Base de Licitación (PBL):** Límite máximo de gasto. **Con IVA.** Desglosado con costes de mercado y salariales (suelo del convenio colectivo).
- **Valor Estimado (VE):** Cifra de referencia procedimental y SARA. **Sin IVA.** Incluye presupuesto base, prórrogas y modificaciones.
- **Precio:** Importe cierto abonado por la prestación. Modalidades: *a tanto alzado* o por *precios unitarios*.
- *Criterios de adjudicación (Art. 145):* Baremación automática mediante fórmulas (objetivos) y valoración cualitativa por juicio de valor (subjetivos).
- **Requisitos de aptitud para el licitador:**
 - *Capacidad de obrar (Art. 65 y ss.):* Aptitud legal y coincidencia de fines con el objeto social en estatutos.
 - *Solvencia (Art. 87 y 89):* Económica (volumen de negocio, seguros) y técnica (experiencia previa certificada).
 - *Clasificación Empresarial (Art. 77):* Registro ROLECE. **Obligatoria solo en contratos de obras ≥ 500.000 €;** opcional para el resto.
 - *Prohibiciones de contratar (Art. 71):* Lista negra por condenas penales, deudas tributarias o de Seguridad Social, quiebras, falseamiento o incumplimiento de normativas sociales (Planes de Igualdad o cuota de discapacidad).

Procedimientos de adjudicación (Bloque 5)

- **Catálogo procedimental de la LCSP:**
 - **Procedimiento Abierto ordinario (Art. 156 y 159):** Convocatoria universal sin negociación.
 - *Abierto Simplificado:* Sin garantía provisional, uso obligatorio de ROLECE. Límites: Obras $\leq 2.000.000$ € y Servicios/Suministros ≤ 100.000 € (juicios de valor $\leq 25\%$ o 45% si son intelectuales).
 - *Simplificado Abreviado (Súper simplificado - Art. 159.6):* Un solo sobre, criterios 100% automáticos. Límites: Obras < 80.000 € y Servicios/Suministros < 35.000 €.
 - **Procedimiento Restringido (Art. 160-165):** Dos fases. Primera fase: acreditación de solvencia; segunda fase: oferta formal tras invitación obligatoria de un **mínimo de 5 candidatos**. Especial complejidad y servicios intelectuales.
 - **Procedimiento con Negociación (Art. 166-171):** Diálogo formal sobre condiciones técnicas/económicas. Prohibido negociar los pliegos esenciales y los criterios de evaluación.
 - *Negociado sin Publicidad (Art. 168):* Adjudicación directa sin anuncio por desierto previo, exclusividad técnica, secretos de seguridad, suministros excepcionales o **imperiosa urgencia**.
 - **Diálogo Competitivo (Art. 172) y Asociación para la Innovación (Art. 177):** Co-diseño de soluciones y desarrollo financiado de I+D para necesidades no existentes en el mercado.

- **Contrato Menor (Art. 118):** Adjudicación directa con expediente mínimo. Límites: **Obras < 40.000 € y Servicios/Suministros < 15.000 €**. Duración máxima de 1 año sin prórrogas. Requiere informe motivado de no fraccionamiento.
- **Fondos Next Generation (RDL 36/2020):** Tramitación de urgencia generalizada (plazos a la mitad), elevación de umbrales operativos para el abierto simplificado, articulación en PERTES e informatización del control por hitos y objetivos mediante el sistema CoFFEE.

Tipos de contratos (Bloque 6)

- **Según el objeto:**
 - **Obras (Art. 13):** Construcción o ingeniería civil sobre inmuebles. Exige el principio de *obra completa*.
 - **Concesión de Obras (Art. 14) y Concesión de Servicios (Art. 15):** El contratista asume la ejecución o gestión y se retribuye mediante el derecho de explotación económica. **Transferencia real del riesgo operacional** (demanda o suministro).
 - **Suministros (Art. 16):** Adquisición o arrendamiento de bienes muebles. Incluye entregas sucesivas, equipos tecnológicos y energía. El software a medida es contrato de servicios.
 - **Servicios (Art. 17):** Prestaciones de hacer. Prohibido delegar el ejercicio de la autoridad pública.
 - **Contratos Mixtos (Art. 18):** Combinación de prestaciones. Se asimilan según las reglas de la **prestación principal** o, de forma subsidiaria, por la de **mayor presupuesto** (VE).
- **Contratos Armonizados (SARA - Artículos 20 a 23):** Sometidos al control de la UE, con anuncio obligatorio en el **DOUE**. Límites del Valor Estimado:
 - **Obras y Concesiones (Art. 20):** **≥ 5.404.000 €**.
 - **Suministros (Art. 21) y Servicios (Art. 22):** **≥ 140.000 €** (AGE, OOA, Seguridad Social) o **≥ 216.000 €** (resto del sector público). Servicios específicos del Anexo IV **≥ 750.000 €**.
 - **Lote no SARA:** Excepción si el lote individual es < 1.000.000 € (obras) o < 80.000 € (servicios/suministros), siempre que el acumulado de lotes exceptuados no supere el 20% total.
- **Instrumentos Pseudocontractuales:**
 - **Convenios (Art. 6):** Colaboración sin ánimo de lucro. Exclusiones interadministrativas si la vocación de mercado es < 20% en los 3 ejercicios anteriores.
 - **Encomiendas de Gestión (Art. 6.3):** Mandatos materiales o técnicos regulados por la Ley 40/2015.
 - **Encargos a Medios Propios Personificados (Art. 32):** Gestión interna (*in-house*). Requisitos: Control análogo, **> 80% de la actividad** para el poder matriz, **capital 100% público** y reconocimiento expreso en estatutos con prohibición de licitar. Compensación por costes reales (tarifas), subcontratación con terceros limitada al 50% y autorización del Consejo de Ministros si el gasto es ≥ 12 millones de €.

Ejecución y Facturación (Bloque 7)

- **Fase 1: Servicio hecho y conformidad (Art. 210):** Prohibición de pagos por adelantado (LGP). Acto formal de recepción en el **plazo máximo de 1 mes** desde la entrega. Si la inversión

es ≥ 50.000 € (sin IVA), es obligatoria la asistencia de un representante de la Intervención General (solicitud previa con 30 días hábiles de antelación).

- **Fase 2: Factura electrónica (Ley 25/2013):** Presentación del contratista en el plazo de 30 días desde la conformidad. Tramitación en formato *Facturae* a través del registro centralizado **FACE** (exención opcional si es < 5.000 €). Obligatoriedad de incluir los **tres códigos DIR3** (Oficina Contable, Unidad Tramitadora, Órgano Gestor). Entrada en el Registro Contable de Facturas (RCF) para fijar el inicio del cómputo temporal.
- **Fase 3: Pago y garantías:** Reconocimiento de la obligación tras la fiscalización interventora. **Plazo máximo de pago de 30 días naturales** desde el registro de la factura en el RCF. El incumplimiento genera el **devengo automático de intereses de demora comerciales** sin necesidad de intimación. Obligación del contratista principal de pagar a sus subcontratistas en el mismo plazo máximo de 30 días, bajo apercibimiento de penalidades y retenciones por parte de la Administración.

10 GLOSARIO

Administración Pública (AAPP): Entidades del núcleo central del Estado (como Ministerios, Ayuntamientos o Consejerías). Sus contratos se rigen por las normas más estrictas de la ley y son, por regla general, de carácter administrativo.

Contrato menor: Compra directa a una empresa con un expediente mínimo y sin necesidad de concurso público. Se aplica exclusivamente cuando el importe es inferior a 40.000 € en obras o a 15.000 € en servicios y suministros. Su duración máxima es de un año y no se puede prorrogar.

Contrato mixto: Contrato que junta prestaciones de diferentes tipos en un mismo expediente (por ejemplo, comprar ordenadores —suministro— e instalar el programa —servicio—). Se rige por las normas de la prestación principal.

División en lotes: Obligación de partir un contrato grande en varias porciones o piezas independientes. El objetivo es que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) puedan presentarse y competir por esas partes.

FACe y Códigos DIR3: FACe es la plataforma web obligatoria donde las empresas deben subir sus facturas electrónicas. Para que lleguen al departamento correcto, la factura debe incluir tres códigos numéricos llamados DIR3, que identifican exactamente a la oficina que debe pagar.

Formalización: El acto de firmar el documento definitivo del contrato tras haber ganado el concurso. Es el momento exacto en el que el contrato se perfecciona (nace el vínculo legal entre la Administración y la empresa).

Fraccionamiento (Ilegal): La práctica prohibida de trocear un contrato grande en varios contratos menores. Se hace de forma fraudulenta para evitar la publicidad y el control de los concursos ordinarios.

Mesa de Contratación: Grupo de técnicos y funcionarios que asisten al órgano de contratación. Se encargan de revisar los papeles de las empresas, valorar las ofertas y proponer quién debe ganar. Los cargos políticos tienen prohibido formar parte de ella.

Órgano de contratación: La persona o junta que tiene el poder legal para firmar los contratos, autorizar el gasto y representar a la entidad pública (por ejemplo, un Ministro o el Alcalde).

Presupuesto Base de Licitación (PBL) frente a Valor Estimado (VE): El PBL es el dinero máximo disponible para el contrato inicial e incluye el IVA. El VE es el cálculo del gasto total máximo a largo plazo sin IVA (sumando el contrato inicial, más todas las prórrogas y modificaciones futuras).

SARA (Contratos armonizados): Contratos de importes muy elevados que superan los límites económicos fijados por la Unión Europea. Están obligados a publicarse en el boletín europeo (DOUE) para que empresas de cualquier país de la UE puedan enterarse y participar.

Servicio hecho (Principio de): Norma que prohíbe taxativamente a la Administración pagar por adelantado. Para que el Estado suelte el dinero, primero debe firmarse un acto de recepción o conformidad en el plazo de un mes que demuestre que la empresa ya ha entregado el trabajo correctamente.

Solvencia: La demostración obligatoria de que una empresa tiene la capacidad económica (dinero y seguros) y técnica (experiencia y maquinaria) suficiente para poder realizar el trabajo contratado sin dejarlo a medias.

11 TEST

11.1 PREGUNTAS DE TEST

1. ¿Cuál es la norma fundamental que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas generales de la Unión Europea en materia de contratación pública?
 - a) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
 - b) La Ley 40/2015, de 1 de octubre.
 - c) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre (LCSP).
 - d) El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
2. Según el artículo 1 de la LCSP, ¿cuál de los siguientes NO es uno de los 5 principios inquebrantables de la contratación pública?
 - a) Libertad de acceso a las licitaciones.
 - b) Selección obligatoria del precio más bajo.
 - c) No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
 - d) Principio de integridad.
3. De acuerdo con el artículo 324 de la LCSP, ¿en qué supuesto se requiere autorización previa del Consejo de Ministros para que un órgano de la AGE pueda celebrar un contrato?
 - a) Cuando el presupuesto base de licitación, IVA incluido, supere los 12 millones de euros.
 - b) Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 12 millones de euros.
 - c) Siempre que el contrato se divida en más de 5 lotes independientes.
 - d) En los contratos de servicios intelectuales cuya duración sea superior a cuatro años.
4. Para garantizar la imparcialidad y neutralidad técnica en los procesos de licitación, ¿qué restricción impone la LCSP respecto a la composición de la Mesa de Contratación (Art. 326)?
 - a) Prohibición expresa de que formen parte de ella los interventores y asesores jurídicos.
 - b) Obligatoriedad de que el 50% de sus miembros sean empresarios del sector privado.
 - c) Prohibición de participación de cargos políticos o personal de confianza.
 - d) Exigencia de que el Secretario sea siempre un cargo electo.
5. ¿Qué magnitud económica de la licitación incluye obligatoriamente el IVA y funciona como el límite máximo de gasto que la entidad autoriza comprometer inicialmente?
 - a) El Presupuesto Base de Licitación (PBL).
 - b) El Valor Estimado (VE).
 - c) El Precio cierto unitario.
 - d) El coste salarial estimado.
6. De acuerdo con el artículo 77 de la LCSP, ¿en qué supuesto es obligatoria e indispensable la Clasificación Empresarial como requisito de aptitud para el contratista?
 - a) En todos los contratos de servicios de carácter intelectual.

- b) En los contratos de suministros cuyo presupuesto supere los 100.000 euros.
 - c) Únicamente en los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
 - d) En cualquier contrato financiado con los fondos Next Generation.
7. El procedimiento de adjudicación en el que la oferta se presenta en un único sobre y en el que queda prohibido utilizar criterios de evaluación sujetos a un juicio de valor es el:
- a) Procedimiento abierto simplificado ordinario.
 - b) Procedimiento restringido en su segunda fase.
 - c) Procedimiento abierto simplificado abreviado (Súper simplificado).
 - d) Procedimiento de diálogo competitivo.
8. Para que un contrato de obras pueda ser calificado como "Contrato Menor" (Art. 118), ¿qué requisitos acumulativos debe cumplir por ley?
- a) Valor estimado inferior a 40.000 euros y una duración máxima de un año sin prórrogas.
 - b) Presupuesto base de licitación inferior a 15.000 euros e informe de la Intervención General.
 - c) Valor estimado inferior a 50.000 euros y contar con tres ofertas por escrito.
 - d) Valor estimado inferior a 80.000 euros y tramitación de urgencia generalizada.
9. En los contratos de Concesión de Obras y Concesión de Servicios, ¿cuál es el elemento esencial que debe transferirse de forma real al contratista para justificar esta tipología contractual (Art. 14 y 15)?
- a) La potestad tarifaria de coacción inherente a los poderes públicos.
 - b) El riesgo operacional (de demanda o de suministro).
 - c) La propiedad dominical del bien inmueble al finalizar el contrato.
 - d) El 20% del beneficio industrial calculado a tanto alzado.
10. Conforme al artículo 210 de la LCSP y la normativa contable, ¿de qué plazo máximo dispone el sector público para abonar la factura desde su presentación válida en el Registro Contable de Facturas (RCF)?
- a) Un máximo de 15 días hábiles a partir de la firma del acta de recepción.
 - b) Un máximo de 30 días naturales.
 - c) Un mes, prorrogable por otro mes adicional en contratos SARA.
 - d) Un máximo de 60 días naturales si se trata de subcontratistas.

11.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA	FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA RESUMIDA
1	C	La Ley 9/2017 (LCSP) es la norma fundamental de transposición en el ordenamiento español.
2	B	El artículo 1 busca la oferta económicamente más ventajosa (relación calidad-precio), no la más barata por inercia.
3	B	El artículo 324 exige autorización del Consejo de Ministros cuando el valor estimado sea ≥ 12 millones de €.
4	C	El artículo 326 prohíbe la participación de cargos políticos o personal de confianza para evitar conflictos de interés.
5	A	El artículo 100 define el PBL como límite máximo de gasto y especifica que siempre incluye el IVA.
6	C	El artículo 77 limita la obligatoriedad de la clasificación a contratos de obras por cuantía ≥ 500.000 €.
7	C	El artículo 159.6 regula el súper simplificado: sobre único y solo criterios automáticos.
8	A	El artículo 118 limita el menor de obras a cuantías < 40.000 € y prohíbe prórrogas (máximo un año).
9	B	Los artículos 14 y 15 exigen la transferencia real del riesgo operacional para diferenciar la concesión del contrato ordinario.
10	B	La normativa fija un plazo máximo de pago de 30 días naturales desde el ingreso de la factura en el registro (RCF).

12 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

12.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público*, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público*.

12.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

3. *Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria*. Boletín Oficial del Estado, núm. 284, de 27 de noviembre de 2003
4. *Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público*. Boletín Oficial del Estado, núm. 311, de 28 de diciembre de 2013.
5. *Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre*, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Boletín Oficial del Estado, núm. 341, de 31 de diciembre de 2020. (*Norma reguladora del impacto de los Fondos Next Generation*).
6. *Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre*, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
7. Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP): *Guías de servicios e instrucciones técnicas para la licitación electrónica*.